

اتفاقية الاشتراك بالتوقيع الرقمي

تحكم اتفاقية الاشتراك هذه وصولك إلى خدمة التوقيع الرقمي (صاين) لشركة sirar by stc واستخدامها. تتضمن هذه الشروط والأحكام سياسة الشهادة الرقمية (CP) وإجراءات التصديق التابعة لسياسة الشهادة (CPS) الصادرة من مركز إصدار الشهادات (شركة sirar' CA - بالرجوع إليها. هذه الوثائق متاحة في منصة نشر الوثائق على الموقع الإلكتروني <https://www.sirar.com.sa/repository> وعليك التعرف على محتوياتها بشكل كامل قبل المتابعة.

عندما نشير إلى "sirar by stc" أو "sirar" أو "نحن" أو "لدينا" في اتفاقية الاشتراك هذه، فإننا نعني الشركة المتقدمة للتقنية والأمن السبراني المحدودة، والمعروفة أيضًا باسم sirar by stc، وهي شركة تأسست وتتواجد بموجب قوانين المملكة من المملكة العربية السعودية، وعنوانها في، 8849- واجهة الرياض للأعمال، مطار الملك خالد الدولي، وحدة رقم 1 الرياض 13413-3720، المملكة العربية السعودية.

1. قبول هذه الاتفاقية

1.1. بتوقيعك على اتفاقية الاشتراك هذه، فإنك تؤكد على موافقتك على الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية وعلى سياسة الشهادة الرقمية (CP) وعلى إجراءات التصديق الصادرة من شركة sirar by stc والمطبقة على الشهادة موضوع هذا الطلب، وكذلك أي متطلبات أخرى تحددها شركة sirar by stc في السياسات المطبقة على التوقيع الرقمي للوثائق. إذا كنت

DIGITAL SIGNATURE SUBSCRIBER AGREEMENT

This Subscriber Agreement governs your access to and use of sirar by stc' digital signature solution "sayen". These terms and conditions incorporate the Certificate Policy (CP) and corresponding Certificate Practice Statement (CPS) of the Certificate Authority (CA) by reference. Each of these documents is available in the repository on <https://www.sirar.com.sa/repository/> and you should fully familiarize yourself with their contents before proceeding further.

Where we refer to "sirar by stc", "sirar", "we", "us" or "our" in this Subscriber Agreement we mean Advanced Technology and Cybersecurity Company, also known as sirar by stc, a company incorporated and existing under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, whose address is at, Riyadh Business Front, 8849 King Khalid International Airport, unit 1, Riyadh 13413-3720, Kingdom of Saudi Arabia.

1. ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT

1.1 By signing this Subscriber Agreement, you confirm that you have familiarized yourself with and you agree that you will fully comply with the terms and conditions contained in this Subscriber Agreement, the Certificate Policy (CP) and the corresponding Certificate Practice Statement (CPS) of the Certificate Authority (CA) applicable to the certificate which is subject to this application, as well as any other requirements set out by sirar by stc the policies applicable to the digital signing of documents. If you do not accept the terms and conditions set out these documents, or any part of them, you should not submit an application to become a Subscriber.

لا تقبل الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الوثائق أو أي جزء منها، فيجب عليك عدم تقديم الطلب.

1.2. عندما تتصرف كممثل معين لكيان شركة، أو مؤسسة، أو منشأة، أو الأفراد، فإنك تؤكد أن لديك الصلاحية للدخول في اتفاقية الاشتراك هذه نيابة عن الكيان الذي تمثله وأن هذا الكيان يوافق على الالتزام بشروط اتفاقية الاشتراك هذه. وفي هذه الحالة أيضاً يحق لشركة sirar by stc التحقق من هذه الصلاحية الموكلة إليك، على سبيل المثال عن طريق طلب نسخة من الوكالة أو التفويض ذي الصلة التي تخولك بموجبه بتقديم طلب الشهادة الرقمية وفقاً لما نصت عليه سياسة الشهادة الرقمية (CPS).

1.3. تخضع جميع الطلبات لتصبح مشتركة للموافقة الكتابية النهائية من مركز إصدار الشهادات الرقمية والتي قد يتم حبسها وفقاً لتقدير مركز إصدار الشهادات الرقمية.

1.4. بقبول هذه الاتفاقية، إلى جانب الوثائق الأخرى المطلوبة، أنت، مقدم الطلب، تتقدم بطلب لإصدار شهادة رقمية لتمكينك من توقيع البيانات بصفة رسمية ويكون المخرج من هذه العملية هو الشهادة الرقمية الخاصة بك. بمجرد إصدار الشهادة الرقمية، سيتم اعتبارك مشترك لدى خدمة التوقيع الرقمي (صاين)

2. أهلية التسجيل

2.1. من أجل الحصول على شهادة رقمية، يجب تقديم الوثائق إلى مركز إصدار الشهادات الرقمية أو الجهة الوكيل عنها رسمياً، حسب المعمول به، مما يدعم امتثالك للمتطلبات التالية:

2.1.1. إذا كنت فرداً، تبلغ من العمر 18 عاماً أو أكبر وفقاً للحد الأدنى للسنة القانوني المعمول به أو تمثل شركة (تشمل شركة، أو شركة منطقة حرة، أو صاحب ترخيص

1.2 Where you are acting as an appointed representative of a corporate entity or other organization or a person you confirm that you have the authority to enter into this Subscriber Agreement on behalf of the organization you represent and that your organization agrees to be bound by the terms of this Subscriber Agreement. We reserve the right to verify such authority, for example by requesting a copy of the relevant power of attorney under which you are authorized to act, during the application process as described in the applicable CPS.

1.3 All applications to become a Subscriber are subject to the ultimate written approval of CA which may be withheld at their discretion.

1.4 By accepting this Subscriber Agreement, together with the supporting documentation required, you, the applicant, are applying to be issued with a digital certificate to enable you to formally execute data messages. Your resultant electronic signature will be deemed to be your digital signature. Once issued, you will then be referred to as a Subscriber.

2. ELIGIBILITY FOR REGISTRATION

2.1 To secure a digital certificate, you must submit evidence to us, to our CA or its agent, as applicable which supports your compliance with the following requirements:

2.1.1 If you are an individual, you are 18 years old or older based on the age of majority in your jurisdiction or you represent a business (which includes a company, a free zone company, professional licensee, sole trader and partnership) or an organization of valid legal standing in the Kingdom of Saudi Arabia

2.1.2 You are able to demonstrate the above with reference to relevant identity documents;

مهني، أو مؤسسة فردية، أو شراكة) أو منظمة ذات تواجد قانوني ساري في المملكة العربية السعودية.

2.1.2. يمكنك إثبات ما سبق مع تقديم الوثائق ذات الصلة.

2.1.3. إذا كنت تمثل شركة أو مؤسسة أو منشأة، يكون لشركتك مستند صالح لتسجيل الشركة أو ترخيص تجاري صادر عن الجهة الحكومية المختصة في نطاق مزاولة أعمال المنشأة.

2.1.4. عملك أو عنوانك المسجل في المملكة العربية السعودية.

2.2. من أجل إصدار شهادتك الرقمية، تحتاج شركة sirar by stc أو وكيلها إلى جمع بعض أو جميع المعلومات الشخصية التالية منك أثناء عملية تقديم الطلب:

2.2.1. صورة شخصية.

2.2.2. صورة من الهوية الوطنية أو هوية مقيم أو جواز السفر.

2.2.3. الاسم الأول والأخير.

2.2.4. رقم الجوال.

2.2.5. اسم شركتك، حيثما ينطبق ذلك.

2.2.6. عنوان بريد إلكتروني فعال.

2.2.7. موقعك الجغرافي.

2.3. تحتاج شركة sirar by stc إلى جمع هذه المعلومات من أجل التحقق من هويتك بشكل إيجابي وإنشاء ملف تعريف التوقيع الإلكتروني الخاص بك. إذا لم تتمكن من تقديم أي من المعلومات المطلوبة، فلن نتمكن من الموافقة على طلبك.

2.1.3 Where you represent a business, your business has a current valid company registration document or trade license issued by the appropriate licensing authority in your jurisdiction of incorporation; and

2.1.4 Your business or you have a registered address in the Kingdom of Saudi Arabia.

2.2 In order to generate your digital certificate, sirar by stc to collect some or all of the following personal information from you during the application process:

2.2.1 an image of your face;

2.2.2 an image of a valid form of national identification in your country or territory

2.2.3 your name and surname;

2.2.4 your telephone number;

2.2.5 your company name, where applicable;

2.2.6 a valid email address; and

2.2.7 your geographic location.

2.3 Sirar by stc needs to collect this information in order to positively verify your identity and to create your electronic signature profile. If you are unable to provide any of the information required, we will be unable to approve your application.

2.4 The personal information we collect about you will be securely stored -and reside in STC Data Centre. You expressly agree to the processing of all of the personal information listed in this Subscriber Agreement for the purposes of delivering the services-

2.4. سيتم تخزين المعلومات الشخصية التي نجعلها عنك بشكل آمن وسيتم حفظها في مركز بيانات شركة الاتصالات السعودية. أنت توافق صراحةً على جمع المعلومات الشخصية المدرجة في اتفاقية الاشتراك هذه لغرض تقديم الخدمات.

2.5. ستتمكن شركة sirar by stc والمتعاقدين معها فقط من الوصول إلى البيانات الخاصة بك وسيتم استخدام البيانات فقط فيما يتعلق بالحفاظ على ملف تعريف الشهادة الرقمية ومشكلات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومساعدتك في استرداد بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك ولأغراض التدقيق. سيتم حماية معلوماتك الشخصية من خلال الضوابط التقنية المناسبة ولن تكون قابلة للقراءة إلا للأطراف الثالثة في الظروف المقيدة، ولن يتم تسليمها إلى تلك الأطراف أبداً.

3. الاستخدام المقبول

3.1. أوافق على الامتثال لجميع القوانين المحلية والوطنية والدولية السارية (بما في ذلك جميع القوانين المعمول بها أو الأنظمة، أو المراسيم، أو القواعد، أو اللوائح البلدية، أو الأحكام، أو الأوامر، أو القرارات الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية أو أي وكالة حكومية أو دائرة حكومية في المملكة العربية السعودية)، بما في ذلك تلك التي تنظم استخدام الإنترنت والخدمات عبر الإنترنت، ومراقبة الصادرات وغيرها من القوانين التي تنظم نقل البيانات عبر الحدود، عند استخدام خدمة التوقيع الرقمي.

3.2. أوافق على أنه لا يجوز لك:

3.2.1. بيع، أو إعادة بيع، أو ترخيص، أو توزيع الخدمات المقدمة بموجب اتفاقية الاشتراك هذه لصالح أي طرف ثالث؛

2.5 Only sirar by stc and its authorized affiliates and contractors will have access to your data and the data will only be used in connection with maintaining your signing profile, troubleshooting issues, assisting you with recovery of your login credentials and for audit purposes. Your personal information will be protected with appropriate technical controls and will only be eye-readable to such third parties in restricted circumstances but will never be handed over to them.

3. ACCEPTABLE USE

3.1 You agree to comply with all applicable local, national and international laws (including all applicable laws, statutes, codes, ordinances, decrees, rules, regulations, municipal by-laws, judgments, orders, decisions, rulings or awards of the Government of the KSA or any government agency or government department in the KSA), including those regulating the use of the internet and online services, export control and other laws which regulate the cross-border transfer of data, when using the digital signature solution

3.2 You agree that you shall not:

3.2.1 sell, resell, license or distribute the services provided under this Subscriber Agreement for the benefit of any third party;

3.2.2 use any "page-scrape", "robot", "spider" or other automatic device, program, algorithm or any similar or manual process, to access, copy or monitor any portion of the Signing Portal;

3.2.3 in any way reproduce or circumvent the navigational structure or presentation of the Signing Portal in an

3.2.2. استخدام أي "كشط صفحة" أو "روبوت" أو "شبكة" أو أي جهاز، أو برنامج، أو خوارزمية، أو أي عملية يدوية أخرى، للوصول إلى أي جزء من بوابة التوقيع أو نسخه أو مراقبته؛

3.2.3. بأي شكل من الأشكال إعادة إنتاج أو التحايل على الهيكل الملاحى أو عرض بوابة التوقيع في محاولة للحصول على أي معلومات لم يتم توفيرها عن قصد من خلال بوابة التوقيع؛

3.2.4. محاولة الوصول غير المصرح به إلى أي جزء أو ميزة من بوابة التوقيع أو أي أنظمة أو شبكات أخرى متصلة به، بما في ذلك عن طريق القرصنة أو "اختراق" كلمة المرور أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة؛

3.2.5. تحميل، أو نقل، أو توزيع، أو تخزين، أو إنشاء، أو إتاحة أي محتوى غير قانوني، أو التشهير، أو الإساءة، أو إباحي، أو إزعاجي، أو تهديد، أو احتكار، أو غير قانوني من خلال بوابة التوقيع.

3.2.6. اختراق بوابة التوقيع أو إساءة استخدامها عن طريق تعطيل الخدمة أو عن طريق إدخال فيروسات أو البرامج الضارة الخفية وما يماثلها والتي قد تكون ضارة تقنياً؛

3.2.7. اتخاذ أي إجراء يفرض تحميل عالي غير معقول أو غير متناسب مع البنية التحتية أو عرض النطاق الترددي لبوابة التوقيع؛ أو

3.2.8. عكس هندسة أو إلغاء ترجمة أو محاولة اكتشاف شفرة المصدر أو العمليات فيما يتعلق بالبرنامج الذي يقوم عليه البنية التحتية والعمليات المرتبطة ببوابة التوقيع.

4. الالتزامات

effort to obtain or attempt to obtain any information not purposely made available through the Signing Portal;

3.2.4 attempt to gain unauthorized access to any portion or feature of the Signing Portal or any other systems or networks connected to it, including by hacking, password 'mining' or any other illegitimate means;

3.2.5 upload, transmit, distribute, store, create or otherwise make available through the Signing Portal any content that is unlawful, libelous, defamatory, offensive, obscene, pornographic, harassing, threatening, invasive of privacy rights, abusive or otherwise objectionable.

3.2.6 attack or misuse of the Signing Portal by conducting a denial-of-service attack or knowingly introducing viruses, Trojans, worms, logic bombs or other material which may be malicious or technologically harmful.

3.2.7 take any action that imposes an unreasonable or disproportionately large load on the infrastructure or bandwidth of the Signing Portal; or

3.2.8 reverse engineer, decompile, or otherwise attempt to discover source code or processes in respect of the software underlying the infrastructure and processes associated with the Signing Portal

4. YOUR COMMITMENT

4.1 You warrant, accept, and agree that:

4.1.1 All information submitted by you in support of your digital certificate application is true, accurate and complete, you have a legal right to use the email address you provide and that you shall keep your information

4.1. أتعهد وأوافق على ما يلي: 4.1.1. جميع المعلومات التي قدمتها من خلال تطبيق الشهادة الرقمية صحيحة ودقيقة وكاملة، ولدي الحق القانوني في استخدام عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمته ويجب على الاحتفاظ بالمعلومات محدثة عن طريق تحديث معلومات حسابي عندما أغير معلوماتي. 4.1.2. سيتم تحديد هويتك إما وجهاً لوجه أو ما يعادلها من قبل مركز اصدار الشهادات الرقمية أو وكيلها المعين، في كل مرة يتم تسجيلك وذلك من أجل إصدار شهادة رقمية لك. 4.1.3. الشهادة الرقمية الصادرة لك واستخدامها اللاحق حق شخصي لك بصفتك المشترك، لتمكينك من إنشاء التوقيعات الرقمية. 4.1.4. يجب عليك توخي أقصى درجات الحذر لإدارة المفتاح الخاص (كلمة المرور) المرتبط بالمفتاح العام المدرج في الشهادة الرقمية والحفاظ عليه، بما في ذلك الاحتفاظ بكلمة المرور، وسوف تتخذ جميع الخطوات المعقولة لمنع الكشف عنها لأي شخص غير مخول لإنشاء التوقيع الرقمي الخاص بك طوال فترة صلاحية الشهادة الرقمية. 4.1.5. سيكون استخدام التوقيع الرقمي ملزماً قانوناً ومماثل للتوقيع باليد، وفقاً للقوانين السارية في المملكة العربية السعودية. 4.1.6. عدم استخدام شهادتك الرقمية لأي غرض غير قانوني. 4.1.7. يجب عليك إخطار شركة sirar by stc أو وكيلها فور علمك، أو عندما تكون على دراية معقولة بأي معلومات غير دقيقة مسجلة في شهادتك الرقمية وأي خسارة	current by updating your account information as and when your information changes. 4.1.2 You will submit to a to face-to-face or equivalent identification process conducted by us, the CA or its duly appointed agent, in each case to establish your identity. 4.1.3 The digital certificate issued to you and its subsequent use is personal to you as the Subscriber, to enable you to create digital signatures. 4.1.4 You shall exercise the strictest care to manage and retain control of the Private Key associated with the Public Key listed in the digital certificate, including retaining control of any password, and you will take all reasonable steps to prevent its disclosure to any person not authorized to create your digital signature. Such duty shall continue throughout the period of validity of the digital certificate. 4.1.5 The utilization of a digital signature will be legally binding in the same manner as a signature on paper, subject to compliance with the requirements of the governing laws in your jurisdiction. 4.1.6 You will not use your digital certificate for any unlawful purpose. 4.1.7 You shall notify sirar by stc or its representative immediately on becoming aware, or when you ought reasonably to have become aware, of any inaccurate information contained in your digital certificate, and of any suspected loss, disclosure or compromise of your digital
--	--

مشتبه بها أو كشف أو تنازل عن المفتاح الخاص المرتبط بشهادتك الرقمية والذي يتطلب من شركة sirar by stc إلغاء شهادتك الرقمية.

4.2. تشكل هذه الاتفاقية وثيقة رسمية وملزمة قانونياً وأي إخفاق من جانبك في الامتثال لالتزاماتك يعد خرقاً مادياً منك لاتفاقية الاشتراك.

4.3. إلى جميع الذين يعتمدون بشكل معقول على المعلومات الواردة في الشهادة الرقمية، فإنك تقر:

4.3.1. أنك تتحمل وتتحم بق المفتاح الخاص المطابق للمفتاح العام المدرج في الشهادة الرقمية الصادرة وإنك تحفظ وتتحم ببيانات التنشيط الخاصة بالمفتاح الخاص للشهادات الرقمية؛

4.3.2. جميع الإقرارات التي قدمتها والتي تعتبر جوهرية للمعلومات الواردة في الشهادة الرقمية صحيحة؛

4.3.3. جميع المعلومات الموجودة في الشهادة الرقمية التي لديك معروفة وصحيحة.

5. المسؤولية

5.1. أقر وأتعهد بأنني مسؤول بالكامل عن كل معاملاتي الإلكترونية التي تمت من خلال استخدامي للخدمة وبأن استخدام خدمة التوقيع الرقمي في أي معاملات يحظرها القانون أو استخدامها بخلاف الاستخدام المسموح به والمنصوص عليه في سياسة الشهادة أو بيان ممارسة الشهادة هو عدم امتثال لهذه الاتفاقية والذي أتحمل مسؤوليته تجاه جميع الأطراف المعنية التي تعتمد على التوقيع الرقمي.

certificate's associated Private Key following which sirar by stc will follow the appropriate process to revoke your digital certificate.

4.2 This Subscription Agreement constitutes a legally binding document enforceable by law. Any failure by you to comply with your obligations constitutes a material breach by you of this Subscriber Agreement.

4.3 To all who reasonably rely on the information contained in the digital certificate you declare that:

4.3.1 you rightfully hold and control the Private Key corresponding to the Public Key listed in the digital certificate and you hold and control the activation data to the Private Key for remote signing certificates.

4.3.2 all representations made by you which are material to the information listed in the digital certificate are true; and

4.3.3 all information in the digital certificate of which you have knowledge is true

5. LIABILITY

5.1 You agree that you are wholly responsible for the contents of your transactions through the Service. You acknowledge that use of the digital signing solution to execute transactions which the applicable law prohibits from being executed electronically or its use other than in accordance with the permitted use set out in the CP and/or the corresponding CPS is a breach of this Subscriber Agreement and that you may incur liability to all parties relying on the digital signature

5.2 You should take steps to protect the confidentiality of your Private Key and its activation data for certificates issued. You also agree

5.2. ألّتزم باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية سرية المفتاح وبيانات التتّشيط الخاصة بالشهادات الصادرة كما ألّتزم بإخطار شركة sirar by stc أو وكيلها على الفور في حالة أي اختراق، أو فقدان، أو سرقة، أو استخدام غير مصرح به.

5.3. أقر بأن عدم إتباعي أو الإخلال لما ورد في 5.2 قد يتسبب في اختراق شهادتي الرقمية واستخدامها بدون علم شركة sirar by stc أو وكيلها أو الشركات التابعة لها أو المقاولين من الباطن؛ وأنني أتحمل المخاطر وجميع التبعات المرتبطة باستخدام شهادتي الرقمية.

5.4. لا تضمن شركة sirar by stc أي استخدام خاطئ لبوابة التوقيع أو الخدمة أو المستندات التي تم توقيعها من خلال استخدام شهادتك الرقمية، وذلك من ناحية طريقة الوصول للخدمة، أو دقة المعاملة، أو موثوقيتها، أو غير ذلك وإلى الحد المسموح به في القانون. إن شركة sirar by stc والشركات التابعة لها والمقاولين من الباطن تخلي مسؤوليتها من جميع المطالبات الناشئة فيما يتعلق بذلك، سواء كان ذلك في المستند الموقع أو عن طريق أي فعل غير مشروع (بما في ذلك الإهمال) أو غير ذلك. بالتالي فإن أي خسارة أو ضرر مهما كان سببه من خسائر مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك خسارة الأرباح، أو فرص العمل، أو الشهرة، أو الإيرادات، أو العملاء، أو البيانات، أو فقدان العمل أو تعطل الحاسب الآلي أو الخسارة المالية الناتجة عن ذلك، حتى لو كان أي من الأطراف علي علم بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار لذلك لن يُطلب من شركة sirar by stc ولا الشركات التابعة لها أو وكلائها دفع أي تعويض أو غرامات أو أضرار تنشأ فيما يتعلق بـ:

5.4.1. عدم قدرتك على استخدام شهادتك الرقمية، وما ينتج عنه من:

to notify us immediately if you become aware of any disclosure, loss, theft or unauthorized use of the same.

5.3 You acknowledge that failure to comply with clauses 5.2 could result in the compromise of your digital certificate and/or its associated Private Key, which may or may not be detected by us, our affiliates or subcontractors; and you accept and bear the risk and all associated consequences of your compromised digital certificate and/or its associated Private Key being used without your consent

5.4 We not warrant or make any representations regarding the use of the Signing Portal, the Services or the results achieved through use of your digital certificate, in each case in terms of their availability, accuracy, timeliness, reliability or otherwise and to the fullest extent permitted by the applicable law you release us, our affiliates, subcontractors and licensors from all claims arising in connection with the same, whether in contract, by virtue of any wrongful act (including negligence) or otherwise and for any loss or damage however caused (including direct, indirect, consequential and special losses), including loss of profits, business opportunities, goodwill, use, revenues, customers or data, business interruption, computer failure or pecuniary loss even if a party has been advised of the possibility of such damages. Neither we nor our Affiliates or licensors will be required to pay any compensation, reimbursement, or damages arising in connection with:

5.4.1 your inability to use your digital certificate, including as a result of:

5.4.1.1 termination or suspension of the Services or your use of or access to the Signing Portal or revocation of your digital signature.

5.4.1.1 إنهاء الخدمات أو توقف الوصول إلى بوابة التوقيع أو إلغاء توقيعك

الرقمي؛

5.4.1.2 توقف بعض أو كل الخدمات؛ أو أي فترة توقف غير متوقعة أو غير

مجدولة لكل الخدمات أو جزء منها لأي سبب من الأسباب؛ أو

5.4.1.3 تكلفة شراء خدمات بديلة؛ أو أي نفقات أو التزامات تعهدت اعتمادا على

اتفاقية الاشتراك أو استخدامك أو الوصول إلى بوابة التوقيع أو الشهادة الرقمية؛

5.4.1.4 أي وصول غير مصرح به أو تغيير، أو حذف، أو إتلاف، أو فقدان، أو

تخزين أي من بياناتك.

5.5. تتوفر خدمة التوقيع الرقمي كما هي عليه ولا تقدم شركة sirar by stc أي ضمان من أي

نوع، سواء كان صريحًا، أو ضمنيًا، أو قانونيًا، أو خلاف ذلك.

5.6. ألتمز بعدم إلحاق الضرر بشركة sirar by stc وتعويضها والشركات التابعة لها (ومسؤوليها

ووكلائها ورؤسائها ومدراءها وموظفيها) عن أي مطالبات، أو خسائر، أو أضرار، أو دعاوى،

أو أحكام، أو أتعاب المحاماة الناشئة عن أو فيما تتعلق باستخدامي لخدمة التوقيع الرقمي

أو عدم الامتثال لأي من التزاماتي بموجب اتفاقية الاشتراك، أو سياسة الشهادة، أو بيان

ممارسة الشهادة، أو عدم الامتثال لأي قانون معمول به.

5.7. لا تتجاوز مسؤولية شركة sirar by stc والشركات التابعة لها والمقاولون من الباطن عن

جميع الخسائر الناشئة من والمتعلقة باتفاقية الاشتراك، واستخدام خدمة التوقيع الرقمي، واية

شهادة رقمية عن 50% من الرسوم المدفوعة على مدى فترة اثني عشر (12) شهرًا (مدة

5.4.1.2 our discontinuation of any part of or all of the Services; or any unanticipated or unscheduled downtime of all or a portion of the Services for any reason; or

5.4.1.3 the cost of procuring substitute services; or any expenditure or commitments made by you in reliance on this Subscription Agreement or your use of or access to the Signing Portal or of the digital certificate; or

5.4.1.4 any unauthorized access to, alteration of, or the deletion, destruction, damage, loss or failure to store any of your data

5.5 The Signing Portal is made available to you on an "as is" basis and we give no warranty of any kind, whether express, implied, statutory or otherwise, and specifically disclaims all implied warranties, including any warranty of merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement to the fullest extent permitted by the applicable law.

5.6 You agree to hold us harmless and indemnify us and our affiliates (and our respective officers, agents, directors, managers, employees) from any claims, losses, damages, suits, demands, liabilities, judgments and attorneys' fees arising from or in any way related to your use of the Signing Portal, the Services, your breach of any of your obligations under this Subscription Agreement, the CP or the CPS or your violation of any applicable law

5.7 To the fullest extent permitted by the applicable law sirar by stc's, its affiliates' and subcontractors aggregate liability in respect of all losses arising out of, or in connection with, this Subscription Agreement and the matters dealt with herein, the use of the Signing Portal and any digital certificate (including as a result of breach of contract, negligence or any other wrongdoing, under statute or otherwise) shall not exceed the 50% of the fees paid to

الاشتراك) [أو حسب تقدير شركة sirar by stc للمبلغ المعادل في أرصدة الخدمة. يمكن تقديم دليل حساب ائتمان خدمة شركة sirar by stc عند الطلب].

6. التعديلات

6.1. تحتفظ شركة sirar by stc بالحق في تعديل أو تعليق أو إلغاء وصولك إلى خدمة التوقيع الرقمي ("صاين") أو أي جزء منها من وقت لآخر دون إشعار مسبق لك في حالة حدوث تغيير جوهري في شروط اتفاقية الاشتراك، أو أي من المستندات المشار إليها في هذه الاتفاقية، وفي حالة أنك لا تستطيع أو لا ترغب في الالتزام بها، فيجب عليك أن تخطرنا بموقفك من خلال التواصل معنا في مدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوماً بإشعار خطي علماً بأنه سوف تحتفظ شركة sirar by stc بالحق في عدم التعديل أو الموافقة بالسماح لك بإنهاء اتفاقية الاشتراك هذه. يتم اتخاذ أي قرار بناءً على تقديرنا الخاص.

6.2. قد تقوم شركة sirar by stc في أي وقت ببعض التحسينات أو إضافة مميزات جديدة على خدمة التوقيع الرقمي ("صاين") أو خدمات إضافية (بما في ذلك خدمات الجهات الخارجية) ("مميزات جديدة"). قد تخضع المميزات الجديدة لشروط وأحكام منفصلة أو إضافية.

7. عام

7.1. لا يُقصد بأية شروط من اتفاقية الاشتراك أن تمنح أي منفعة لأي شخص ليس طرفاً في اتفاقية الاشتراك هذه.

7.2. لا يعتبر عدم تنفيذ أي بند من بنود اتفاقية الاشتراك تنازلاً عن حقه في تنفيذ هذا البند أو أي أحكام أخرى من اتفاقية الاشتراك هذه.

sirar by stc over the twelve (12) month period immediately prior to the event giving rise to such losses[, or at the discretion of sirar by stc the equivalent sum in service credits sirar by stc's service credit calculation guide can be provided on request]

6. AMENDMENTS

6.1 We reserve the right to modify, suspend or cancel your access to the digital signature solution "sayen" or any part of it from time to time without prior notice to you. In the event that a material change is made to the terms of this Subscriber Agreement, or any of the documents referred to within it, which you cannot or are not willing to comply with, you may notify us of your position by serving on us not less than thirty (30) days written notice. In such circumstances, we reserve the right to suspend application of the material change or to consent to allow you to terminate this Subscriber Agreement. Any such decision shall be made at our sole discretion.

6.2 From time to time we may introduce additional functionality or features of the digital signature solution "sayen" or additional services (including third party services) ("New Features"). The New Features may be subject to separate or supplemental terms and conditions

7. GENERAL

7.1 No term of this Subscription Agreement is intended to confer a benefit on, or to be enforceable by, any person who is not a party to this Subscription Agreement.

7.2 Our failure to enforce the strict performance of any provision of this Subscription Agreement will not constitute a waiver of its right to subsequently enforce such provision or any other provisions of this Subscription Agreement.

7.3. تحتفظ حلول بالحق في تعيين مزودي خدمة من مصادر خارجية لتنفيذ بعض عملياتها المنجزة فيما يتعلق ببوابة التوقيع، على سبيل المثال التحقق من الهوية أو عملية الفواتير .

7.4. لا يتحمل أي طرف أي مسؤولية تجاه الطرف الآخر بسبب أي تأخير أو عدم أداء التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك في حالة القوة القاهرة.

7.5. إذا وجدت أي محكمة أو هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي أي من أحكام هذه الاتفاقية غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فيجب إلغاء هذا الحكم من اتفاقية الاشتراك ولن يؤثر هذا البطلان أو عدم قابلية التنفيذ على الأحكام الأخرى لاتفاقية الاشتراك. وتبقى باقي الأحكام سارية المفعول والتأثير ويوافق الطرفان على استبدال النص غير الصالح أو غير قابل للتنفيذ بنص صالح وقابل للتنفيذ يحقق إلى أقصى حد ممكن نفس التأثير الذي كان يمكن تحقيقه من خلال النص الملغى أو غير قابل للتنفيذ.

7.6. تشكل اتفاقية الاشتراك والمستندات المشار إليها فيها كامل الاتفاقية والتفاهم بينك وبين شركة sirar by stc فيما يتعلق بالأمور التي يتم التعامل معها. لا يعتمد الطرفان على أي بيان، أو إقرار أو ضمان أو تفاهم (سواء أكان مهماً أو لا) براءة) لأي شخص (سواء كان طرفاً في اتفاقية الاشتراك هذه أم لا) بخلاف ما هو منصوص عليه في اتفاقية الاشتراك كضمان، ويكون الحل الوحيد المتاح للطرفان لانتهاك الضمانات هو عدم الالتزام بموجب شروط الاستخدام.

7.7. في حالة وجود أي تعارض أو غموض، تكون الأسبقية لاتفاقية الاشتراك هذه على [سياسة الشهادة وممارسة شهادة المطابقة] وعلى أي مستندات أخرى مشار إليها في اتفاقية الاشتراك.

8. القانون الحاكم

7.3 We reserve the right to appoint outsourced service providers to perform certain of our operations carried out in connection with the Signing Portal, for example identity verification or the invoicing process.

7.4 Neither we nor you shall be liable to the other for any delay or non-performance of its obligations under this Subscription Agreement arising from an event of force majeure.

7.5 If any of the provisions of this Subscription Agreement are found by any court or administrative body of competent jurisdiction to be invalid or unenforceable, such provision shall be struck from this Subscription Agreement and such invalidity or unenforceability will not affect the other provisions of this Subscription Agreement which shall remain in full force and effect and the parties agree to substitute for any invalid or unenforceable provision a valid or enforceable provision which achieves to the greatest extent possible the same effect as would have been achieved by the invalid or unenforceable provision. Notwithstanding the above, if the invalid or unenforceable provision would be valid or enforceable if some part of it were deleted or modified, it shall apply with such modifications as may be necessary to make it valid and enforceable.

7.6 This Subscription Agreement, and the documents referred to in them, constitute the entire agreement and understanding between you and us in respect of the matters dealt with in them. We and you acknowledge and agree that in entering into this Subscription Agreement, and the documents referred to in it, neither we nor you rely on, and shall have no remedy in respect of, any statement, representation, warranty or understanding (whether negligently or innocently made) of any person (whether party to

تخضع اتفاقية الاشتراك للقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. أي إجراء قانوني ناتج عن اتفاقية الاشتراك وأي التزامات غير تعاقدية ناشئة عن أو فيما يتعلق باتفاقية الاشتراك واستخدامك للخدمات أو شهادتك الرقمية سيتم الفصل فيها بشكل حصري من قبل محاكم المملكة العربية السعودية.

9. التعريفات

9.1. يُقصد بالتوقيع الرقمي: الأنظمة والعمليات والتكنولوجيا المستخدمة في تقديم خدمة التوقيع

الإلكتروني باستخدام الشهادات الرقمية المعروفة باسم "صاين"

9.2. بوابة التوقيع: يشير إلى الموقع الإلكتروني الذي يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول إليه

للوصول إلى خدمة التوقيع الرقمي "صاين".

9.3. المشترك: يعني أي فرد أو مؤسسة تم توقيع شهادات المفتاح العام من قبل شركة الاتصالات

السعودية حلول وصادرة عن مركز التسجيل الخاص بشركة الاتصالات السعودية حلول

والذي وافق على الالتزام بشروط اتفاقية الاشتراك هذه.

9.4. بيانات التفعيل: هي كلمة السر التي يعرفها المستخدم/المشترك فقط من أجل الوصل

واستخدام المفتاح الخاص بالشهادة الرقمية.

9.5. التوقيع عن بُعد: عملية إلحاق توقيع باستخدام بيانات التفعيل التي تفتح مفتاحًا خاصًا يتم

الاحتفاظ به عن بُعد بواسطة مزود حلول التوقيع الرقمي في جهاز تخزين مفاتيح آمن.

this Subscription Agreement or not) other than as expressly set out in this Subscription Agreement as a warranty. The only remedy available to us and you for breach of the warranties shall be for breach of contract under these Terms of Use.

7.7 In the event of any conflict or ambiguity, this Subscription Agreement shall take precedence over the [CP and the CPS] and any other documents referred to in this Subscription Agreement.

8. GOVERNING LAW

This Subscriber Agreement is subject to the laws and regulations of the Kingdom of Saudi Arabia and the Services and the Signing Portal is offered to you from the Kingdom of Saudi Arabia. Any legal proceeding resulting out of this Subscription Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Subscription Agreement and your use of the Services or your digital certificate will be adjudicated exclusively by the Courts of the Kingdom of Saudi Arabia.

9. DEFINITIONS

9.1 **Digital Signing Solution** means the systems, processes and technology used in offering the electronic signature service using digital certificates; this is collectively known as "Sayen"

9.2 **Signing Portal** means the website that users login to in order to access the Digital Signing Solution.

9.3 **Subscriber** means an individual or organization whose public key certificates are signed by sirar by stc and issued by sirar by stc' RA and who has agreed to be bound by the terms of this Subscription Agreement.

9.4 **Activation Data** means data known only to the user (e.g., a password or passphrase) that is used to gain access to the Private Key of a digital certificate.

	9.5 Remote signing means the process of appending a signature using activation data that unlocks a Private Key held remotely by the Digital Signature Solution provider in a secure key storage device.
--	---